主題精選：空地 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 空地、素地、袋地、裡地
發布日期: 2025-10-23
內文
• (一) 空地：土地法及平均地權條例定義之專有名詞。土地法第87條第1項規定，凡編為建築用
地，未依法使用者，為空地。準此，空地乃地主未善盡利用土地，故政府採空地稅或照價收
買，以督促其使用。
• (二) 素地：不動產估價之專有名詞。素地係指地上無改良物或他項權利之土地。地上如有改
良物或他項權利，將其視為不存在，評估素地狀況下之地價。如不動產估價技術規則第106條
規定，建物已不具備使用價值，得將其基地視為素地估價。但應考量建物拆除成本予以調整
之。
• (三) 袋地：描述不動產臨路狀況之專有名詞。袋地係指不直接臨路之土地。如袋地通行權即
是一例。民法第787條第1項規定，土地因與公路無適宜之聯絡，致不能為通常使用時，除因土
地所有人之任意行為所生者外，土地所有人得通行周圍地以至公路。
• (四) 裡地：我國政府部門估價所採用之專有名詞。繁榮街道路線價區段，以距離臨街線18公
尺以內為臨街地，採路線價估價法查估；以距離臨街線18公尺以外為裡地，採區段價法查估。
其實，裡地是臨路之一般宗地，但為了估價目的，在其深度18公尺處劃出裡地線，將該宗土地
區分為臨街地與裡地二部分，而適用不同的估價方法（臨街地適用路線價估價法，裡地適用區
段價法）。因此，裡地並非袋地。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 空地稅、空屋稅及囤房稅
發布日期: 2024-03-07
內文
• 一、空地稅
• (一) 空地之意義：所稱空地，指已完成道路、排水及電力設施，於有自來水地區並已完成自
來水系統，而仍未依法建築使用；或雖建築使用，而其建築改良物價值不及所占基地申報地價
百分之十，且經直轄市或縣（市）政府認定應予增建、改建或重建之私有及公有非公用建築用
地（平§3⑦）。
• (二) 對空地之制裁手段：直轄市或縣（市）政府對於私有空地，得視建設發展情形，分別劃
定區域，限期建築、增建、改建或重建；逾期未建築、增建、改建或重建者，按該宗土地應納
地價稅基本稅額加徵二倍至五倍之空地稅或照價收買（平§26I）。準此，對空地之制裁手段有
二，一為空地稅（照地價稅基本稅額之二倍至五倍加徵），另一為照價收買（照公告土地現值
收買）。
• (三) 空地稅之目的：
1. 採寓禁於徵之手段，禁止土地閒置。
2. 加重土地持有成本，促進土地利用。
3. 打擊土地投機，穩定地價發展。
• (四) 實施空地稅之問題：
1. 空地稅過輕，難以發揮其政策效果。
2. 空地須經限期建築使用而不使用，始得課徵空地稅。然，限期建築之期限過長，難以發揮
立即打擊之效果。
3. 空地限期使用，應考慮當地之住宅需求狀況，否則所興建房屋如淪為空屋，造成資源之更
大浪費。
• 二、空屋稅
法無明文規定。實施空屋稅之最大問題在難以認定「空屋」。如以用水、用電或用瓦斯之度數
為認定依據，則屋主恐以浪費水電或浪費瓦斯方式因應，反而造成資源浪費，得不償失。
• 三、囤房稅

• (一) 囤房稅之規定：本人、配偶及未成年子女全國持有超過三戶住家用房屋，按其全國總持
有戶數，依房屋所在地直轄市、縣（市）政府訂定之相應差別稅率，課徵房屋稅。其稅率最低
不得少於其房屋現值2%，最高不得超過4.8%。
• (二) 囤房稅之目的：
1. 採寓禁於徵之手段，禁止囤積房屋。
2. 加重房屋持有成本，促其釋出房屋。
3. 打擊炒作房屋，抑制房價高漲。
• (三) 實施囤房稅之問題：
1. 囤房稅過輕，難以發揮其政策效果。
2. 課徵囤房稅，如發生轉嫁現象，政策效果恐落空。
3. 各直轄市、縣（市）所訂定之差別稅率不同，造成稅負不公平。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下